

10_ortstermin_hofinventar.txt

Ortstermin Resthof Rieken

Adresse: Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen

Datum: 25.06.2026, 15:00 bis 16:35 Uhr

Wetter: trocken, 21 Grad, leichter Westwind

Protokoll: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Aktenzeichen 224/26 K05

1. Anwesende

Moritz Rieken; Alva Rieken; Dipl.-Ing. Jürgen Kröger, öffentlich bestellter Sachverständiger für bebaute und unbebaute landwirtschaftliche Grundstücke; Nachbarin Gesine Maaß von 15:18 bis 15:34 Uhr wegen des Pachtwegs. Rechtsanwältin Petra Ohlendorf war von 15:03 bis 15:27 Uhr telefonisch zugeschaltet. Beginn und Ende wurden von allen Anwesenden bestätigt.

2. Wohnhaus

Das Wohnhaus wurde um 1958 errichtet. Die Erdgeschosswohnung des Erblassers hat zwei Zimmer, Küche, Bad und einen eigenen Eingang. Im Flur standen Medikamente, eine Gehhilfe und drei ungeöffnete Briefe vom Mai 2026. Alva erklärte, sie habe seit dem Tod nur Lebensmittel entsorgt. Moritz erhielt bislang keinen Schlüssel; ein Ersatzschlüssel wurde in einem beschrifteten Umschlag fotografiert und blieb bei Alva.

Die Gastherme trägt ein Wartungsetikett vom 17.09.2019. Das Dach ist nicht gedämmt; am Westgiebel sind Feuchtespuren sichtbar. Die Elektrik im Obergeschoss wurde 2008 teilweise erneuert, im Erdgeschoss befinden sich noch ältere Sicherungen. Kröger fertigte 34 Fotos und maß die Wohnflächen nicht abschließend auf.

3. Nebengebäude und Flächen

Der ehemalige Kuhstall dient seit 2017 als Lager und Werkstatt. In der Scheune stehen ein Deutz-Fahr-Traktor, ein Anhänger, ein Brennholzspalter und Werkzeuge. Der Westgiebel ist undicht; unter der Plane waren frische Feuchtespuren. Zwei Pensionspferde stehen auf der Wiese. Gesine Maaß erklärte, sie zahle monatlich 180,00 EUR bar an Alva für Weidenutzung; einen schriftlichen Vertrag habe sie nicht.

Der Ackerweg an der Nordgrenze wird vom Pächter Torben Maaß benutzt. Alva zeigte eine Vertragskopie, wollte sie aber erst nach Schwärzung privater Kontodaten herausgeben. Moritz fotografierte nur Deckblatt und Unterschriftsseite nach Zustimmung.

4. Inventar

- Deutz-Fahr Traktor, Erstzulassung 1998, Betriebsstundenzähler 7142, Marktwert nach erster Einschätzung 14000,00 bis 18000,00 EUR.
- Anhänger Unsinn, Baujahr 2012, Fahrgestellnummer fotografiert, Zulassungsbescheinigung fehlt.
- Brennholzspalter Posch, Kaufrechnung 2021 auf Helmut und Alva Rieken, Zahlungsanteile ungeklärt.
- Werkzeuge in drei Metallschränken; Eigentum teilweise Moritz' früherer Tischlerei behauptet.

5. Äußerungen und Belege

Moritz wies auf zwei mögliche Bauplätze am südlichen Rand hin. Alva erklärte, die Gemeinde habe eine Bauvoranfrage 2020 abgelehnt. Der ablehnende Bescheid wurde nicht vorgelegt. Alva verwies auf Dachkosten 2023 und Pflegeleistungen. Sie zeigte eine Handy-Liste, aber keine Rechnungsmappe. Kröger erklärte, Maklerspanne, Bodenrichtwert, Bauakte, Rechte und Zustand müssten für beide Stichtage geprüft werden.

6. Abschluss

Eine Beauftragung des Sachverständigen kam im Termin nicht zustande, weil Kostentragung und Stichtage offen blieben. Alva sagte Unterlagen bis 10.07.2026 zu. Moritz widersprach einer Räumung der Altenteilwohnung vor Inventarisierung. Alva sagte zu, bis dahin nur verderbliche Gegenstände zu

entfernen.

Unterschriftenvermerk:

Das Protokoll wurde am 26.06.2026 an die Beteiligten versandt. Alva beanstandete am 29.06.2026 nur die Formulierung „frische Feuchtespuren“; Moritz ergänzte, der Werkzeugschrank links gehöre nach seiner Erinnerung dem Vater. Beide Ergänzungen wurden ohne Bewertung zur Akte genommen.

09_email_notariat_grundbuchauszug.eml

Von	"Wiebke Martens – Notariat Dr. Wilkens" <kanzlei@notariat-wilkens-lueneburg.de>
An	Moritz Rieken <moritz.rieken@privatpost.de>
Kopie	"Dr. Svenja Kalkhorst" <kalkhorst@kalkhorst-severin.de>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 09:33:20 +0200
Betreff	UR 811/2019 – Hofübertragung Rieken / Grundbuchstand und Abschrift

Sehr geehrter Herr Rieken,

die Hofübertragung vom 22.08.2019 wird unter UR-Nr. 811/2019 geführt. Beteiligte waren Ihr Vater Helmut Rieken als Übergeber und Ihre Schwester Alva Rieken als Übernehmerin. Alva ist seit dem 04.11.2019 als Eigentümerin von Kirchgellersen Blatt 812 eingetragen.

Abteilung II enthält das lebenslange Wohnungsrecht und die Rückauflassungsvormerkung für Helmut Rieken. Der Vertrag regelt außerdem die Obstwiesennutzung, die Pachterträge aus der Scheune und Unterstützungsleistungen, ohne eine feste Pflegevergütung zu beziffern. Der Geschäftswert von 410000,00 EUR diente Gebührenzwecken und ist kein Verkehrswertgutachten.

Eine einfache Abschrift senden wir heute gesondert an Frau Dr. Kalkhorst. Für die Urkunde 233/2021 zur Übertragung in Bardowick benötigen wir noch einen Nachweis Ihrer Berechtigung oder eine Zustimmung der Erbin. Bitte teilen Sie mit, ob eine historische Grundbuchmitteilung zum Stand 2019 mit angefordert werden soll; hierfür fallen voraussichtlich 10,00 EUR Auslagen an.

Mit freundlichen Grüßen

Wiebke Martens

Notarfachwirtin | Durchwahl 04131 4011-18

Notariat Dr. Hannes Wilkens, Am Sande 9, 21335 Lüneburg

Telefon 04131 40110 | Telefax 04131 401129

Anlagenhinweis: Abschrift UR 811/2019, 14 Seiten, folgt per Post.

18_email_gegenanwaeltin_ohlendorf_2026-07-13.eml

Von	"Petra Ohlendorf, Rechtsanwältin" <ohlendorf@ohlendorf-rae.de>
An	"Dr. Svenja Kalkhorst" <kalkhorst@kalkhorst-severin.de>
Datum	Mon, 13 Jul 2026 16:41:05 +0200
Betreff	Nachlasssache Rieken - Ihr Auskunftsverlangen, hier: Teillieferung und Pflegeaufstellung

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Kalkhorst,

in der Nachlasssache Rieken komme ich auf Ihr Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen sowie auf den Ortstermin vom 25.06.2026 zurück.

Meine Mandantin übersendet mit gesonderter Post die Schlussrechnung des Bestattungshauses Wichern über 7.840,00 Euro, die Nebenkostenabrechnungen des Resthofs für 2024 und 2025 sowie eine ergänzte Fassung ihrer Pflegeaufstellung, nunmehr mit den Einsatzlisten des Pflegedienstes für die Zeit ab März 2024 abgeglichen. Für die Jahre 2022 und 2023 existieren solche Listen nicht, da meine Mandantin die Versorgung in dieser Zeit allein übernommen hatte; insoweit bleibt es bei ihrem Kalender.

Zu dem von Ihnen angeforderten Kaufpreisfluss aus der Weiterveräußerung des Baugrundstücks Bardowick im Jahr 2023 teile ich mit, dass der Erlös von 254.000,00 Euro auf ein Konto meiner Mandantin bei der Volksbank Lüneburger Heide floss. Hiervon wurden nach ihren Angaben 61.000,00 Euro zur Ablösung des vom Vater übernommenen Darlehens verwendet; die Ablösebestätigung habe ich angefordert, sie liegt mir noch nicht vor.

Nicht übersenden wird meine Mandantin den Originalkalender der Pflegejahre; sie ist aber bereit, ihn in meiner Kanzlei zur Einsicht vorzulegen. Zu dem Vermerk vom 03.06.2019 bleibt sie bei ihrer Darstellung, dass der Vater die Zahlung an Ihren Mandanten als abschließende Regelung verstanden hat; sie selbst war bei der Übergabe nicht zugegen, beruft sich aber auf eine Äußerung des Vaters ihr gegenüber Weihnachten 2019 im Beisein ihres Ehemannes.

Für ein Sachverständigengutachten zu den beiden Stichtagen regt meine Mandantin an, Herrn Dipl.-Ing. Kröger gemeinsam zu beauftragen, nachdem er den Hof bereits besichtigt hat. Zur Kostenteilung erwarte ich Ihren Vorschlag.

Eine Fristverlängerung für die noch offenen Positionen bis zum 07.08.2026 darf ich als vereinbart ansehen, nachdem Ihre Kanzlei dem telefonisch am 09.07.2026 nicht entgegengetreten ist.

Mit kollegialen Grüßen

Petra Ohlendorf
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Ohlendorf Rechtsanwälte, Am Sande 19, 21335 Lüneburg

06_berechnungspfad_pflichtteil.csv

Position	Stichtag	Wert niedrig EUR	Wert hoch EUR	Quelle	Belegstatus	Streitpunkt	Offene Handlung
Girokonto	18.05.2026	18420.00	18420.00	NordBank	bestätigt	keiner	Auszug ablegen
Hausrat und Fahrzeug	18.05.2026	5800.00	9800.00	Aufstellung Alva	Bewertung fehlt	Zustand und Eigentum	Inventar und Fotos
Bestattung	nach Erbfall	-8900.00	-6200.00	Anzahlung / Angabe Alva	Schlussrech- nung offen	Erforderlichk- eit und Endbetrag	Rechnung anfordern
Pflegeausgl- eich Alva	2022-2026	-42000.00	0.00	Pflegekalen- der	nur nachträg- liche Liste	Rechtsgrun- d und Dopp- elzeiten	Originalkale- nder / Pflegedienst
Resthof	22.08.2019	410000.00	820000.00	Notarvertrag / Maklerbrief	kein Stichta- gsgutachten	Wert und Vo- rbehaltsrech- te	Gutachten zwei Stichtage
Baugrundst- ück Bardowick	14.04.2021	228000.00	260000.00	Grundbuch / Verkauf 2023	Kaufpreisflu- ss offen	Unentgeltlic- hkeit	Urkunde 233/2021
Bundesanlei- he 2032	18.05.2026	76000.00	82000.00	Bankauskun- ft	Bestand bestätigt	Kurswert	Stichtagskur- s
Depotübertr- ag NordAgrar	17.07.2024	0.00	96000.00	Übertragung auftrag	Kaufpreis nicht vermerkt	Zuwendung oder Gegenl- eistung	Depotauszü- ge
Zahlung Moritz	14.06.2019	-35000.00	0.00	Kontoauszu- g / Vermerk	Zahlung bestätigt	Anrechnung sbestimmun- g	Original Vermerk / Zeuge
Pflichtteilsqu- ote	18.05.2026	0.25	0.25	Personensta- nd	zwei Kinder, verwitwet	keiner	Registerabs- chriften ablegen

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

pflichtteil_wertband_quellen.xlsx

xlsx/pflichtteil_wertband_quellen.xlsx

ID	Position	Stichtag	Wert niedrig EUR	Wert hoch EUR	Quelle	Status	Kommentar
N-01	Girokonto	18.05.2026	18420	18420	NordBank	bestätigt	Saldo Todestag
N-02	Bundesanleihe	18.05.2026	76000	82000	Depotbestand	Kurs offen	80.000 nominal
N-03	Hausrat und VW Caddy	18.05.2026	5800	9800	Alva / Fotos	Bewertung offen	Eigentum prüfen
P-01	Bestattung	nach Tod	-8900	-6200	Anzahlung	Schlussrechnung offen	Endbetrag unklar
P-02	Pflegeausgleich	2022-2026	-42000	0	Pflegekalender	streitig	Rechtsgrund und Doppelzeiten
E-01	Resthof	22.08.2019	410000	820000	Urkunde / Makler	Gutachten fehlt	Rechte gesondert bewerten
E-02	Bardowick	14.04.2021	228000	260000	Grundbuch / Verkauf	Zahlungsfluss offen	Urkunde anfordern
E-03	NordAgrar Depotübertrag	17.07.2024	0	96000	Bankauftrag	Kaufpreis offen	Empfänger Alva
A-01	Zahlung Moritz	14.06.2019	-35000	0	Kontoauszug	Anrechnung streitig	Original Vermerk fehlt

Unterlage	Datum	Quelle	Eingang	Vollständig	Nächste Handlung
Notarvertrag 811/2019	22.08.2019	Notariat Wilkens	23.06.2026	ja	Rechte und Vollzug erfassen
Urkunde 233/2021	14.04.2021	Notariat Wilkens	offen	nein	Berechtigung nachweisen
Bankauskunft	18.06.2026	NordBank	18.06.2026	teilweise	Archivfreigabe erweitern
Pflegekalender	2022-2026	Alva	13.07.2026	Übertragung	Originalkalender
Pachtvertrag	01.01.2020	Torben Maaß	13.07.2026	Kopie	Original beim Pächter

Datum	Von	An	Betrag EUR	Verwendungszweck	Quelle	Offene Frage
14.06.2019	Helmut	Moritz	35000	Werkstatt	Kontoauszug	Anrechnungsbestimmung
15.01.2024	Helmut	Alva	45000	Umbau Altenteil	Bank	Rechnung und Verwendung
05.11.2024	Helmut	Alva	50000	Ausgleich Übergabe	Bank	Rechtsgrund
11.12.2024	Helmut	Jannik	8000	Führerschein und Auto	Bank	Zuwendung

02_testament_helmut_rieken_2022.docx

Nachlass Helmut Rieken

Eigenhändiges Testament · Ablieferung an das Nachlassgericht
Amtsgericht Lüneburg · 7 VI 842/26
Wörtliche Abschrift nach dem Original

TESTAMENT

Datum

17. November 2022

Aktenzeichen

Kirchgellersen · Original Blatt 1

Bearbeitung

Leonie Martens

Eigenhändiges Testament des Helmut Rieken

1. Wortlaut

Ich, Helmut Rieken, setze meine Tochter Alva Rieken zu meiner Alleinerbin ein. Mein Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat. Alva hat sich um Haus, Hof und meine Gesundheit gekümmert.

Kirchgellersen, 17. November 2022

Helmut Rieken

2. Originalzustand

Das Testament ist auf einem Blatt linierten Schreibpapiers mit schwarzem Kugelschreiber geschrieben und unterschrieben. Streichungen oder sichtbare Zusätze bestehen nicht. Das Blatt lag nach Angabe Alva Riekens in einer roten Dokumentenmappe im Schreibtisch des Erblassers und wurde am 9. Juni 2026 beim Nachlassgericht abgeliefert.

Leonie Martens

Justizbeschäftigte · Abschrift gefertigt am 10. Juni 2026

02a_privates_nachlassverzeichnis_alva_rieken.docx

Alva Rieken

Am Mühlenkamp 7 · 21394 Kirchgellersen
Telefon 04135 882147 · alva.rieken@privatpost.de
Nachlass Helmut Rieken · verstorben am 28. Mai 2026

PRIVATE NACHLASSAUFSTELLUNG

Alva Rieken · Am Mühlenkamp 7 · 21394 Kirchgellersen

Herrn Moritz Rieken
Auf der Höhe 19
21339 Lüneburg

Datum

8. Juni 2026

Aktenzeichen

Nachlass Helmut Rieken

Bearbeitung

Alva Rieken

Vorläufige Übersicht über vorhandene Nachlassgegenstände und Kosten

Lieber Moritz,

1. Aktiva

Position	Stand	Wertangabe	Beleg
Girokonto NordBank	28.05.2026	18420,00 EUR	Bankauskunft folgt
VW Caddy, Baujahr 2011	Kilometerstand etwa 188000	2800,00 EUR	Fahrzeugschein vorhanden
Hausrat	Wohnhaus und Werkstatt	3000,00 EUR	keine Einzelbewertung

2. Kosten und von mir geltend gemachte Position

Position	Betrag	Stand
Bestattung	8900,00 EUR	Anzahlung 6200,00 EUR bezahlt
Pflege und Haushaltsführung	42000,00 EUR	eigene Aufstellung wird nachgereicht

3. Hinweise

Die Aufstellung beruht auf den mir derzeit vorliegenden Unterlagen und ist noch nicht vollständig. Grundstücksübertragungen, Depotwerte und frühere Zuwendungen sind hierin nicht bewertet. Kontoauszüge und Rechnungen werde ich nach Eingang ergänzen.

Viele Grüße

Alva Rieken

Tochter und testamentarische Erbin

03_uebertragungsvertrag_resthof.docx

Übertragungsvertrag Resthof (Abschrift)

Urkundenrolle Nr. 811/2019

Verhandelt zu Lüneburg am 22.08.2019.

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Hannes Wilkens

mit dem Amtssitz in Lüneburg, Am Sande 9, 21335 Lüneburg, erschienen heute:

1. Herr **Helmut Rieken**, geboren am 04.01.1946, wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchzellern, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übergeber“ genannt,
2. Frau **Alva Rieken**, geboren am 12.09.1981, wohnhaft Ilmenaustraße 4, 21335 Lüneburg, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übernehmerin“ genannt.

Die Erschienenen erklärten mit der Bitte um Beurkundung:

1 Grundbuchstand und Vertragsgegenstand

Der Übergeber ist eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch von Kirchzellern Blatt 812 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Kirchzellern, Flur 4, Flurstück 18/7, Gebäude- und Freifläche sowie Landwirtschaftsfläche, groß insgesamt 2,84 ha, bestehend aus Wohnhaus, Scheune, ehemaligem Stallgebäude, Hofplatz, 2,4 ha Wiese und altem Obstgarten (nachstehend „Resthof“). In Abteilung II und Abteilung III des Grundbuchs sind keine Eintragungen vorhanden; Grundpfandrechte bestehen nicht.

2 Übertragung

Der Übergeber überträgt den in Ziffer 1 bezeichneten Resthof mit allen Bestandteilen und dem gesetzlichen Zubehör im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die Übernehmerin. Die Beteiligten sind über den Eigentumsübergang einig und bewilligen und beantragen die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch.

3 Gegenleistungen und Vorbehalte

3.1 Die Übernehmerin verpflichtet sich, den Übergeber im Alter in zumutbarem Umfang zu unterstützen, insbesondere Einkäufe zu erledigen, Arztfahrten zu organisieren und ihn bei Behördenangelegenheiten zu begleiten. Eine bezifferte Pflege- oder Betreuungsvergütung wird nicht vereinbart. Die Verpflichtung zur Pflege in häuslicher Gemeinschaft besteht nur, soweit sie der Übernehmerin nach ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen zumutbar ist.

3.2 Der Übergeber behält sich ein lebenslanges unentgeltliches Wohnungsrecht an sämtlichen Räumen der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzung von Hofplatz, Garten und Nebenräumen vor. Das Wohnungsrecht ist als beschränkte persönliche Dienstbarkeit in das Grundbuch einzutragen. Die Schönheitsreparaturen der Wohnung trägt der Übergeber, die Instandhaltung von Dach und Fach die Übernehmerin.

3.3 Der Übergeber ist berechtigt, die Obstwiese lebenslang weiter zu nutzen und die Erträge für sich zu behalten. Die Pachtzahlungen aus der Vermietung der Scheune stehen bis zu seinem Tod dem Übergeber zu.

3.4 Die Übernehmerin übernimmt ab Besitzübergang sämtliche öffentlichen Lasten und Abgaben des Grundbesitzes.

4 Rückforderungsrecht

Der Übergeber ist berechtigt, die Rückübertragung des Vertragsgegenstands zu verlangen, wenn

4.1 die Übernehmerin den Vertragsgegenstand ohne schriftliche Zustimmung des Übergebers ganz oder teilweise veräußert oder belastet,

4.2 über das Vermögen der Übernehmerin das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Zwangsvollstreckung in den Vertragsgegenstand betrieben wird,

4.3 sich die Übernehmerin groben Undanks im Sinne des Gesetzes schuldig macht.

Zur Sicherung des bedingten Rückübertragungsanspruchs bewilligen und beantragen die Beteiligten die Eintragung einer **Rückauflassungsvormerkung** zugunsten des Übergebers in das Grundbuch.

5 Besitzübergang, Gewähr

Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen am 01.10.2019 auf die Übernehmerin über. Die Übertragung erfolgt unter Ausschluss jeder Sach- und Rechtsmängelhaftung, soweit gesetzlich zulässig; der Übergeber versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind.

6 Gleichstellung, Anrechnung

Weitere Abfindungen an Abkömmlinge des Übergebers erfolgen aus Anlass dieser Übertragung nicht. Eine Anrechnungs- oder Ausgleichsbestimmung zugunsten oder zulasten des Sohnes Moritz Rieken enthält dieser Vertrag nicht.

7 Kosten, Geschäftswert

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Übernehmerin. Für Gebührenzwecke wird der Geschäftswert mit **410.000,00 EUR** angegeben. Ein Verkehrswertgutachten liegt den Beteiligten nicht vor; der Wert beruht auf einer überschlägigen steuerlichen Einschätzung.

Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

gez. Helmut Rieken — gez. Alva Rieken — gez. Dr. Wilkens, Notar

Kanzleivermerk (RAin Dr. Kalkhorst, 30.06.2026): Der Vertrag nennt die Übergabe „vorweggenommene Erbfolge“. Der Mandant meint, die vorbehaltenen Nutzungen (Wohnungsrecht, Obstwiese, Scheunenpacht) zeigten, dass die wirtschaftliche Ausgliederung nie vollständig vollzogen wurde. Die Gegenseite meint, Pflegeverpflichtung und Übernahme der Instandhaltung seien echte Gegenleistung.

8. Vollzugs- und Kostenvermerke des Notariats

Die Eigentumsumschreibung erfolgte am 04.11.2019. Wohnungsrecht und Rückauflassungsvormerkung wurden ranggleich in Abteilung II eingetragen. Die Grunderwerbsteuerstelle erteilte am 18.09.2019 Unbedenklichkeitsbescheinigung; eine Gegenleistung wurde steuerlich mit 92000,00 EUR kapitalisiert.

Die Kostenrechnung des Notariats über 3278,40 EUR wurde am 12.09.2019 von Alva bezahlt. Eine gesonderte Vereinbarung über Pflegevergütung oder Gleichstellung von Moritz befindet sich nicht in der Nebenakte.

Vollzug	Datum	Beleg
Auflassungsvormerkung	17.09.2019	Grundbuchmitteilung
Besitzübergang	01.10.2019	Vertrag Ziffer 5
Eigentumsumschreibung	04.11.2019	Grundbuchauszug
Rechte Abteilung II	04.11.2019	Wohnungsrecht und Rückauflassung

04a_maklerkurzeinschaetzung_resthof_2026.docx

Objekt	Im Dorfe 17, 21394 Kirchgellersen
Besichtigung	20. Juni 2026, 14:30 Uhr
Vorgang	BO-26-184

Frau Alva Rieken
Im Dorfe 17
21394 Kirchgellersen

Kurzeinschätzung zum Resthof Kirchgellersen

Sehr geehrte Frau Rieken,

auf Grundlage der Außenbesichtigung, der von Ihnen vorgelegten Flurkarte und der Wohnflächenangabe von rund 226 Quadratmetern schätzen wir den bei freier Veräußerung im Juni 2026 erzielbaren Kaufpreis vorläufig auf 740000,00 bis 820000,00 Euro.

Wertbildend sind die Ortsrandlage, das 6840 Quadratmeter große Grundstück, die massive Scheune und die Nähe zum ausgewiesenen Wohnbauentwicklungsbereich. Wertmindernd wirken der erkennbare Sanierungsstau an Dach, Elektrik und Heizung, die teilweise niedrigen Deckenhöhen im Altbau sowie der ungeklärte Umfang des eingetragenen Wohnungsrechts.

Die Spanne ist keine Verkehrswertermittlung. Eine Innenbesichtigung, Prüfung der Baulasten, Altlastenauskunft und belastbare Wohnflächenberechnung haben nicht stattgefunden. Der Zustand im August 2019 kann aus dem heutigen Eindruck nicht zuverlässig zurückgerechnet werden.

Für eine gerichtsfeste Bewertung empfehlen wir ein Sachverständigengutachten mit getrennten Stichtagen 22. August 2019 und 18. Mai 2026. Unsere Einschätzung darf nur vollständig und mit diesen Einschränkungen weitergegeben werden.

Jens Bockelmann

Immobilienkaufmann · Sachverständiger für Grundstücksbewertung

04b_grundbuchauszug_baugrundstueck_bardowick.docx

Grundbuch	Bardowick Blatt 7714
Abruf	24. Juni 2026, 09:17 Uhr
Abrufzeichen	LG-GB-260624-118

Unbeglaubigter Grundbuchauszug

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Bardowick, Flur 9, Flurstück 188/7, Gebäude- und Freifläche sowie Gartenland, Gesamtgröße 2310 Quadratmeter. Eine Teilfläche von 812 Quadratmetern wurde 2023 abgeschrieben und auf Blatt 8041 übertragen.

Abteilung I

Alva Rieken, geboren am 9. September 1971, ist aufgrund Auflassung vom 22. August 2019 und Eintragung vom 14. April 2021 als Eigentümerin eingetragen. Als früherer Eigentümer war Helmut Rieken verzeichnet. Ein Kaufpreis ist aus dem Grundbuch nicht ersichtlich.

Abteilung II

Für Helmut Rieken war ein bedingtes Rückauflassungsrecht eingetragen. Die Löschungsbewilligung wurde am 3. Juni 2026 durch Alva Rieken unter Vorlage der Sterbeurkunde eingereicht; über den Antrag ist noch nicht entschieden. Weitere Belastungen sind im aktuellen Blatt nicht vermerkt.

Abteilung III

Grundsschuld über 110000,00 Euro zugunsten der Lüneburger Landbank eG. Die aktuelle Valutierung ist dem Grundbuch nicht zu entnehmen.

Der Auszug gibt den elektronischen Stand zum Abrufzeitpunkt wieder. Für frühere Teilflächen und die Veräußerung 2023 sind Blatt 8041 und die Veränderungsnachweise gesondert einzusehen.

Im Auftrag: Thies

Justizbeschäftigter · Grundbuchservice

04c_stichtags_und_belegmatrix_immobilien_depot.docx

Mandant	Moritz Rieken
Datum	27. Juni 2026
Unser Zeichen	26/381-RI/ka

Stichtags- und Belegmatrix Immobilien und Depot

Die nachstehende Matrix trennt Urkundeninhalt, Wertangabe und offene Beweisfrage. Sie enthält keine abschließende Berechnung.

Beleg	Stichtag	Aussage	Lücke
Notarvertrag	22.08.2019	Geschäftswert 410000,00 EUR	kein Verkehrswert
Maklerbrief	20.06.2026	740000,00 bis 820000,00 EUR	keine Innenbesichtigung
Bankauskunft	18.05.2026	Anleihe und Bewegungen	Zehnjahresauszüge fehlen
Bodenrichtwert	01.01.2026	Ortsrandlage	Wert 2019 nachfordern

Für den Resthof sind die Verhältnisse am 22. August 2019 und am 18. Mai 2026 getrennt zu erheben. Die Maklerspanne aus Juni 2026 beruht nur auf einer Außenbesichtigung. Bodenrichtwert, Bauzustand, Wohnungsrecht und mögliche Teilbarkeit müssen je Stichtag nachgewiesen werden.

Beim Depot sind Bestand, Verkaufserlöse, Überträge und Erträge einzeln zu buchen. Die Bundesanleihe bestand laut Bankauskunft am Todestag. Der Übertrag der NordAgrar-Aktien vom 17. Juli 2024 nennt keinen Kaufpreis. Für die Teilfläche Bardowick fehlen Kaufvertrag und Zahlungsnachweis.

Nachzufordern sind historische Grundbuchblätter, vollständige Zehnjahresauszüge, Depotabrechnungen, Steuerbescheinigungen und die Unterlagen zum Teilflächenverkauf 2023.

Dr. Svenja Kalkhorst

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht

05_auskunftsschreiben_an_erbin.docx

Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480 · Telefax 04131 224481

Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Fachanwältin für Erbrecht

Kanzlei Kalkhorst & Severin · Am Berge 12 · 21335 Lüneburg

Frau

Alva Rieken

Dorfstraße 11

21394 Kirchgellersen

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Lüneburg, den 04.07.2026

Nachlass Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026 — Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche Ihres Bruders Moritz Rieken; Auskunft und Wertermittlung

Sehr geehrte Frau Rieken,

hiermit zeige ich an, dass mich Ihr Bruder, Herr Moritz Rieken, mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine auf mich lautende Vollmacht liegt diesem Schreiben bei. Namens und in Vollmacht meines Mandanten mache ich Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche nach dem Tod Ihres Vaters, Herrn Helmut Rieken, geltend.

Mein Mandant ist als Sohn des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Nach dem uns vorliegenden Testament vom 17.11.2022 sind Sie Alleinerbin. Ich fordere Sie daher auf, bis zum

25.07.2026

Auskunft über den Bestand des Nachlasses durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen. Das Verzeichnis muss sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag sowie alle lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers und pflichtteilsrelevanten Vorgänge der letzten zehn Jahre enthalten.

Insbesondere bitte ich um Vorlage folgender Unterlagen:

1. vollständige Grundbuchauszüge zum Resthof Kirchgellersen sowie zu den Grundstücken Bardowick und Reppenstedt,
2. die notariellen Verträge aus den Jahren 2019 und 2021 in vollständiger Ausfertigung,
3. Konto- und Depotauszüge der letzten zehn Jahre für sämtliche Konten und Depots des Erblassers, insbesondere bei der NordBank,
4. Belege zu den von Ihnen behaupteten Pflegeleistungen, Instandhaltungsaufwendungen und sonstigen Gegenleistungen,
5. eine Wertermittlung des Resthofs und der Baugrundstücke durch einen unabhängigen Sachverständigen,
6. Angaben und Belege zu der Zahlung von 35.000,00 EUR an Herrn Moritz Rieken im Jahr 2019 nebst einer etwaigen Anrechnungsbestimmung des Erblassers.

Ihre bisherige pauschale Mitteilung, der Nachlass sei wirtschaftlich verbraucht, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich meinem Mandanten die gerichtliche Geltendmachung im Wege der Stufenklage empfehlen. Die dadurch entstehenden Kosten gingen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Svenja Kalkhorst

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anlage: Vollmacht im Original

6. Postausgang und Zustellung

Das Schreiben wurde am 04.07.2026 um 11:36 Uhr als Einwurf-Einschreiben RR 552 118 407 DE und parallel an die Bevollmächtigte Petra Ohlendorf über das elektronische Postfach versandt. Einwurf bei Alva wurde am 06.07.2026 um 09:14 Uhr dokumentiert. Die Frist 25.07.2026 ist mit Vorfrist 20.07.2026 eingetragen.

Die Vollmacht wurde nur in Kopie beigelegt; das Original verbleibt in der Kanzlei. Die Formulierung zum Zehnjahreszeitraum wird bei gerichtlicher Antragstellung an die konkret verfolgten Auskunftstatbestände angepasst.

07_stufenklage_entwurf.docx

Entwurf Stufenklage (Arbeitsfassung der Kanzlei)

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Entwurfsstand: 08.07.2026 — noch nicht eingereicht

Exporthinweis: Endfassung in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

An das

Landgericht Lüneburg

— Zivilkammer —

Am Ochsenmarkt 3

21335 Lüneburg

Klage im Wege der Stufenklage

des Herrn Moritz Rieken, Tischlermeister, Feldstraße 27, 21335 Lüneburg,

— Kläger —

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Kanzlei Kalkhorst & Severin, Am Berge 12, 21335 Lüneburg,

gegen

Frau Alva Rieken, Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen,

— Beklagte —

wegen: Auskunft, Wertermittlung und Pflichtteil; vorläufiger Streitwert: 150.000,00 EUR.

Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und werde beantragen:

1 Anträge erste Stufe

1.1 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über den Bestand des Nachlasses des am 18.05.2026 verstorbenen Helmut Rieken, zuletzt wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen, durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen, das sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag ausweist.

1.2 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über sämtliche unentgeltlichen und teilentgeltlichen lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall sowie über sämtliche Zuwendungen an die Beklagte ohne zeitliche Begrenzung zu erteilen.

1.3 Die Beklagte wird verurteilt, den Wert des Resthofs Kirchgellersen (Grundbuch von Kirchgellersen Blatt 812) sowie der Grundstücke in Bardowick und Reppenstedt durch Vorlage eines Verkehrswertgutachtens eines unabhängigen Sachverständigen ermitteln zu lassen.

1.4 Die Beklagte wird verurteilt, Konto- und Depotauszüge des Erblassers für die letzten zehn Jahre vor dem Erbfall vorzulegen, soweit sie pflichtteilerhebliche Vorgänge betreffen.

2 Anträge zweite und dritte Stufe

2.1 Erforderlichenfalls: Die Beklagte wird verurteilt, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Auskünfte an Eides statt zu versichern.

2.2 Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen nach Erteilung der Auskunft noch zu beziffernden Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsbetrag nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

3 Begründung

3.1 Der Kläger ist neben der Beklagten eines von zwei Kindern des verwitweten Erblassers und durch das eigenhändige Testament vom 17.11.2022 von der Erbfolge ausgeschlossen. Er ist daher pflichtteilsberechtigt.

3.2 Die Beklagte ist testamentarische Alleinerbin. Ihre bisherigen Angaben zum Nachlass erschöpfen sich in einer Aufstellung ohne Belege, die mit einem behaupteten „Pflege- und Haushaltsausgleich“ von 42.000,00 EUR endet und den Nachlass als „praktisch null“ darstellt. Ein Nachlassverzeichnis wurde trotz Aufforderung vom 04.07.2026 mit Fristsetzung zum 25.07.2026 nicht vorgelegt.

3.3 Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für pflichtteilserhebliche lebzeitige Zuwendungen: die Übertragung des Resthofs Kirchgellersen auf die Beklagte mit Vertrag vom 22.08.2019 unter Vorbehalt von Wohnungsrecht, Nutzungen und Rückforderungsrechten, die Übertragung eines Baugrundstücks in Bardowick am 14.04.2021, der Verkauf einer Teilfläche durch die Beklagte im Jahr 2023 für 228.000,00 EUR sowie ungeklärte Abflüsse aus dem Depot des Erblassers bei der NordBank in den Jahren 2024 und 2025, darunter eine Überweisung von 50.000,00 EUR an die Beklagte mit dem Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“.

3.4 Beweis wird angetreten durch Vorlage des Testaments, des Übertragungsvertrags (UR-Nr. 811/2019 des Notars Dr. Wilkens, Lüneburg), der Unterlagen des NordBank-Nachlassservice vom 18.06.2026 sowie durch Zeugnis der Mitarbeiterin des Notariats, Frau Wiebke Martens.

3.5 Die genaue Bezifferung der Zahlungsstufe bleibt der Auskunft und Wertermittlung vorbehalten. Ob und in welcher Höhe die Zahlung von 35.000,00 EUR an den Kläger aus dem Jahr 2019 anzurechnen ist, wird nach Vorlage der Anrechnungsbestimmung zu klären sein; eine solche Bestimmung ist bislang nicht belegt.

Interner Bearbeitungshinweis: Vor Einreichung Grundbuchblatt Bardowick nachfordern und Zuständigkeit nach endgültigem Streitwert prüfen.

6. Einreichungssperre und Belegliste

Der Entwurf ist nicht zur Einreichung freigegeben. Vorher sind Ablauf der außergerichtlichen Frist, Zuständigkeit, Antrag auf notarielles Nachlassverzeichnis, Wertstufen und Vorlageansprüche im Einzelnen zu prüfen. Kontoauszüge werden nicht pauschal, sondern bezogen auf nachvollziehbare Schenkungs- und Bestandsfragen beantragt.

Die Zahlungsstufe bleibt unbeziffert. Interne Wertbänder und streitige Anrechnung der Zahlung von 35000,00 EUR werden nicht als feststehende Tatsachen vorgetragen.

Anlage	Dokument	Status
K 1	Sterbeurkunde	vorhanden
K 2	Testament und Eröffnung	vorhanden
K 3	Auskunftsschreiben mit Zugang	nach Fristablauf
K 4	Übertragungsvertrag 811/2019	vollständig
K 5	Bankauskunft	teilweise; Ergänzung angefordert

08a_bankauskunft_nordbank_2026-06-18.docx

Vorgang	NL-2026-4471
Unterlagenstand	18. Juni 2026
Sachbearbeitung	Helena Bartels · Durchwahl -314

Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst
Am Berge 12
21335 Lüneburg

Auskunft zu Konten und Depot Helmut Rieken

Sehr geehrte Frau Dr. Kalkhorst,

nach Freigabe durch die Erbin und auf Grundlage Ihrer Vollmacht teilen wir den bislang recherchierten Bestand zu Herrn Helmut Rieken, geboren am 4. Januar 1946, verstorben am 18. Mai 2026, mit. Die Freigabe erfasst derzeit Buchungen über 5000,00 Euro; kleinere Umsätze sind in dieser Auskunft nicht vollständig enthalten.

1. Girokonto 44008921

Saldo am Todestag: 18420,00 Euro. Auffällige Buchungen:

Datum	Buchung	Betrag	Hinweis
15.01.2024	Überweisung Alva Rieken	-45000,00 EUR	Umbau Altenteil
28.03.2024	Schalterabhebung	-12500,00 EUR	Alva Rieken
02.09.2024	Landmaschinen Röpke	-18940,00 EUR	Rechnung Hof Rieken
05.11.2024	Depotverkauf	+54682,40 EUR	siehe Depot
05.11.2024	Überweisung Alva Rieken	-50000,00 EUR	Ausgleich Übergabe
11.12.2024	Überweisung Jannik Rieken	-8000,00 EUR	Führerschein und Auto
19.02.2025	Barabhebung	-9500,00 EUR	Empfänger offen

2. Depot 660-192839

Wertpapier	Bestand 01.01.2024	Bestand 18.05.2026	Bewegung
Deka DividendenStrategie	1240 Anteile	480 Anteile	760 verkauft
Bundesanleihe 2032	80000,00 EUR nominal	80000,00 EUR nominal	unverändert
NordAgrar AG	400 Stück	0 Stück	Übertrag 17.07.2024

Der Verkauf der Deka-Anteile am 5. November 2024 erbrachte 54682,40 Euro. Noch am selben Tag wurden 50000,00 Euro mit dem Verwendungszweck Ausgleich Übergabe an Alva Rieken überwiesen. Zum Depotübertrag der NordAgrar-Aktien liegt ein Auftrag des Erblassers ohne Kaufpreisangabe vor.

3. Vollmacht und weitere Unterlagen

Alva Rieken verfügte seit 12. August 2023 über eine transmortale Konto- und Depotvollmacht. Moritz Rieken war nicht bevollmächtigt. Archivierte Auszüge 2016 bis 2026 können nach vollständiger Freigabe gegen Kosten von 184,00 Euro bereitgestellt werden.

NordBank AG · Nachlassservice Lüneburg

An den Brodbänken 2, 21335 Lüneburg | Telefon 04131 8827-0 | BIC NOLADE21LBG

Helena Bartels

Nachlassservice

M. Rabe, Teamleitung

08b_kanzleivermerk_bankauskunft.docx

Mandant	Moritz Rieken
Datum	20. Juni 2026
Unser Zeichen	26/381-RI/ka

Belegvermerk zur NordBank-Auskunft

Die NordBank-Auskunft ist auf Buchungen über 5000,00 Euro beschränkt. Wiederkehrende kleinere Zahlungen und mögliche Aufteilungen einer größeren Zuwendung können daher fehlen. Die Freigabe der Erbin ist im Original anzufordern.

Auffällig sind der Depotverkauf und die nahezu gleich hohe Überweisung am selben Tag, der Aktienübertrag ohne Kaufpreis und zwei Barabhebungen ohne Empfänger. Für jede Position sind Auftrag, Valuta, Empfängerkonto und möglicher Rechtsgrund gesondert zu belegen.

Die Bundesanleihe über 80000,00 Euro nominal bestand am Todestag, fehlt aber im privaten Nachlassverzeichnis. Vor einer Bewertung sind Kurswert am Todestag, aufgelaufene Stückzinsen und etwaige Depotverbindlichkeiten zu ermitteln.

Nächste Schritte: Freigabe für vollständige Auszüge 2016 bis 2026, Originalübertragungsauftrag NordAgrar, Wertpapierabrechnung Deka, Belege zum Umbau Altenteil und Vernehmungsbereitschaft der Bankmitarbeiterin Helena Bartels klären. Die Kanzlei ordnet keine Buchung ohne Beleg als Schenkung ein.

Dr. Svenja Kalkhorst

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht

11_sterbeurkunde_abschrift.docx

Sterbeurkunde (beglaubigte Abschrift)

Hansestadt Lüneburg — Der Oberbürgermeister — Standesamt

Am Ochsenmarkt 1 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 3090

Sterbeurkunde

Sterberegister-Nr. **S 412/2026**

Angabe	Eintrag
Familienname	Rieken
Vorname	Helmut
Geburtstag	04.01.1946
Geburtsort	Kirchgellersen
Letzter Wohnort	Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen
Familienstand	verwitwet seit dem 09.03.2018 von Marianne Rieken, geborene Cordes
Sterbetag	18.05.2026
Sterbeort	Lüneburg (Städtisches Klinikum)

Der Tod wurde am 19.05.2026 durch das Städtische Klinikum Lüneburg angezeigt.

Lüneburg, den 20.05.2026

Die Standesbeamtin

gez. Freytag

(Siegel der Hansestadt Lüneburg)

Anforderungsvermerk der Kanzlei: Beglaubigte Abschrift angefordert am 24.06.2026 zum Zeichen 224/26 K05, eingegangen am 29.06.2026. Original verbleibt in der Handakte.

2. Ausfertigungs- und Eingangskette

Die Urkunde wurde am 20.05.2026 ausgestellt und am 24.06.2026 durch die Kanzlei angefordert. Eingang im Sekretariat war am 29.06.2026 um 08:17 Uhr. Bärbel Timm versah die Kopie nach Originalvergleich mit Kanzleistempel und legte das Original in Umschlag 224/26-U1.

12a_uebersendungsschreiben_nachlassgericht_2026-06-10.docx

Geschäftszeichen	4 VI 218/26
Datum	10. Juni 2026
Sachbearbeitung	Jan Behrens · Durchwahl -471

Herrn
Moritz Rieken
Feldstraße 27
21335 Lüneburg

Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Nachlasssache Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026; Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Sehr geehrter Herr Rieken,

in der oben bezeichneten Nachlasssache übersende ich Ihnen als gesetzlich in Betracht kommendem Erben eine beglaubigte Abschrift der eröffneten Verfügung von Todes wegen nebst Eröffnungsniederschrift. Ich weise darauf hin, dass mit der Bekanntgabe die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft zu laufen beginnt, soweit Sie durch die Verfügung als Erbe berufen sind. Über Pflichtteilsrechte entscheidet das Nachlassgericht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Behrens, Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Anlagen: beglaubigte Abschrift des Testaments vom 17. November 2022; beglaubigte Abschrift der Eröffnungsniederschrift vom 5. Juni 2026; Hinweisblatt zum Verfahren.

Die Sendung wird förmlich zugestellt. Bitte geben Sie bei Schreiben an das Gericht das vollständige Geschäftszeichen an. Das Originaltestament verbleibt in amtlicher Verwahrung.

Jan Behrens

Justizamtsinspektor · Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

12b_eroeffnungsniederschrift_2026-06-05.docx

Geschäftszeichen	4 VI 218/26
Eröffnung	5. Juni 2026
Verwahrung	Sonderband Testamente, Blatt 3

Eröffnungsniederschrift – beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Lüneburg, Geschäftszeichen 4 VI 218/26

Gegenwärtig: Richterin am Amtsgericht Dr. Scholz als Nachlassrichterin, Justizamtsinspektor Behrens als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.

Lüneburg, den 05.06.2026

In der Nachlasssache Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026, zuletzt wohnhaft in Kirchgellersen, wurde heute die nachstehend bezeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet:

Eigenhändiges Testament vom 17.11.2022, abgeliefert am 28.05.2026 durch Frau Alva Rieken. Das Testament besteht aus einem Blatt, ist durchgehend handschriftlich verfasst, mit Ort und Datum versehen und mit „Helmut Rieken“ unterschrieben.

Der wesentliche Inhalt lautet: Einsetzung der Tochter Alva Rieken zur Alleinerbin; der Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat.

Weitere Verfügungen von Todes wegen sind nicht in amtlicher Verwahrung und wurden nicht abgeliefert. Die Beteiligten erhalten beglaubigte Abschriften.

gez. Dr. Scholz — gez. Behrens

Die Abschriften wurden für Alva Rieken und Moritz Rieken hergestellt. Weitere Beteiligte sind nach dem gegenwärtigen Aktenstand nicht bekannt. Eine Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche außerhalb des Erbscheinsverfahrens ist nicht Gegenstand der Eröffnung.

Beglaubigungsvermerk: Die vorstehende Abschrift stimmt mit der Urschrift der Niederschrift in der Gerichtsakte überein.

Dr. Scholz

Richterin am Amtsgericht
Jan Behrens, Geschäftsstelle

13_grundbuchauszug_kirchgellersen.docx

Grundbuchauszug Kirchgellersen Blatt 812 (unbeglaubigter Abdruck)

Amtsgericht Lüneburg — Grundbuchamt

Am Ochsenmarkt 3 · 21335 Lüneburg

Grundbuch von **Kirchgellersen**, Blatt **812** · Abdruck vom 22.06.2026, erteilt an das Notariat Dr. Wilkens, Lüneburg

Bestandsverzeichnis

Lfd. Nr.	Gemarkung, Flur, Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Kirchgellersen, Flur 4, Flurstück 18/7	Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Dorfstraße 11	2,84 ha

Erste Abteilung (Eigentümer)

Lfd. Nr.	Eigentümer	Grundlage der Eintragung
2	Rieken, Alva, geboren am 12.09.1981	Auflassung vom 22.08.2019, eingetragen am 04.11.2019

Voreigentümer (gerötet): Rieken, Helmut, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 12.06.1979 aufgrund Erbfolge.

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen)

Lfd. Nr.	Eintragung
1	Wohnungsrecht an der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzungsrechten für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019 (UR-Nr. 811/2019, Notar Dr. Wilkens, Lüneburg)
2	Rückauflassungsvormerkung für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019

Dritte Abteilung (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden)

Keine Eintragungen.

Kanzleivermerk (224/26 K05): Die Rechte Abteilung II Nr. 1 und Nr. 2 sind mit dem Tod des Berechtigten am 18.05.2026 gegenstandslos geworden; Löschung ist noch nicht beantragt. Für die Bewertung der Zuwendung sind Bestand und Wert der Vorbehaltsrechte zum Übertragungsstichtag und zum Erbfall gesondert zu erfassen.

4. Abruf- und Gebührenvermerk

Der unbeglaubigte Abdruck wurde am 22.06.2026 um 08:51 Uhr aus dem maschinell geführten Grundbuch abgerufen. Abrufzeichen GB-LG-2026-88114. Gebühr 10,00 EUR, Rechnung an das Notariat Dr. Wilkens.

Ein historischer Auszug für den Stand unmittelbar vor dem 22.08.2019 ist gesondert beantragt. Der aktuelle Auszug belegt nicht den damaligen Bauzustand, die Nutzung der Scheune oder den wirtschaftlichen Wert des Wohnungsrechts.

14_vermerk_zahlung_35000.docx

Handschriftlicher Vermerk zur Zahlung von 35.000,00 EUR (Abschrift) nebst Kontobeleg

1 Abschrift des handschriftlichen Vermerks

Vorgelegt von Alva Rieken mit Schreiben vom 12.06.2026 als Fotokopie eines karierten DIN-A5-Blattes. Der Text lautet wörtlich:

„Kirchgellersen, 3.6.2019

Moritz bekommt von mir 35.000 Euro für den Umbau seiner Werkstatt. Damit ist für mich die Sache mit dem Hof erledigt. Er weiß, warum.

H. Rieken"

Das Blatt trägt keine weitere Unterschrift und keinen Zusatz. Ob es sich um die vollständige Vorder- und Rückseite handelt, ist der Kopie nicht zu entnehmen.

2 Kontobeleg

Auszug aus dem Girokonto des Erblassers bei der NordBank (Konto 44008921), vorgelegt durch den Nachlassservice:

Datum	Buchung	Betrag	Verwendungszweck
14.06.2019	Überweisung an Moritz Rieken	-35.000,00 EUR	„Werkstatt“

3 Angaben des Mandanten

Herr Moritz Rieken bestätigt den Erhalt der 35.000,00 EUR im Juni 2019. Nach seiner Erinnerung war die Zahlung ein Zuschuss zum Umbau der Tischlerei, über den nie ein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde. Von dem Vermerk vom 03.06.2019 habe er bis zum Schreiben seiner Schwester nichts gewusst. Eine Erklärung des Vaters, die Zahlung solle auf den Pflichtteil angerechnet werden, sei ihm gegenüber nie abgegeben worden — weder bei der Übergabe noch später.

4 Position der Gegenseite

Alva Rieken versteht den Vermerk als Beleg dafür, dass Moritz „seinen Teil schon bekommen“ habe und sich Ansprüche wegen des Hofes erledigt hätten. Ob der Vermerk vor oder nach der Zahlung entstand und ob Moritz ihn jemals gesehen hat, ist zwischen den Geschwistern streitig.

5. Belegkette und Zeugenhinweis

Die Fotokopie des handschriftlichen Vermerks ging mit Alvas Schreiben am 12.06.2026 ein. Ein Original wurde trotz Aufforderung nicht vorgelegt. Papierformat, Rückseite, Entstehungszeit und Ablage sind daher nicht überprüfbar.

Moritz benennt den damaligen Gesellen Jan Feddersen als möglichen Zeugen für das Gespräch vor der Überweisung. Herr Feddersen soll nur zu Wahrnehmungen befragt werden; ihm wird weder der handschriftliche Vermerk noch eine rechtliche Einordnung vorab zugesandt.

15_telefonnotiz_moritz_werkstatt.docx

Telefonnotiz zum Werkstattzuschuss

Anruf	08.07.2026, 11:47 bis 12:11 Uhr
Anrufer	Moritz Rieken, aus dem Lieferwagen vor einer Baustelle
Aufgenommen	Bärbel Timm
Rückruf	Dr. Kalkhorst 08.07.2026, 17:05 Uhr

1. Neue Erinnerung

Moritz erinnerte sich an den 14.06.2019: Sein Vater kam gegen 07:30 Uhr in die Tischlerei, während Geselle Jan Feddersen eine Hobelmaschine einrichtete. Helmut sagte nach Moritz' Erinnerung, das Geld sei für den Werkstattumbau und solle helfen, den Kredit klein zu halten. Über Pflichtteil, Hofverzicht oder spätere Erbansprüche sei nicht gesprochen worden.

Der Mandant fand im Bauordner eine Rechnung der Lüneburger Maschinenhandel GmbH über 28740,00 EUR und eine Elektrikerrechnung über 9118,60 EUR. Die Zahlung von 35000,00 EUR wurde für beide Positionen verwendet. Kopien werden am Abend in den Kanzleibriefkasten eingeworfen.

2. Zeuge

Jan Feddersen arbeitet inzwischen in Winsen. Moritz hat noch seine Mobilnummer, soll ihn aber nicht zum Inhalt des Gesprächs instruieren. Die Kanzlei wird nach Freigabe um eine eigene, datierte Gedächtnisnotiz bitten.

3. Verfügung

Posteingang 09.07.2026 kontrollieren. Rechnungen mit Kontoauszug abgleichen. Kein Ergebnis zur Anrechnung in der Mandantenkommunikation vorwegnehmen. Wiedervorlage Dr. Kalkhorst 10.07.2026, 09:30 Uhr.

16_fristkalender_und_postausgang.docx

Stand	15.07.2026, 16:55 Uhr
Kalender	Bärbel Timm
Vier-Augen-Kontrolle	Dr. Svenja Kalkhorst

1. Fristen

Datum	Vorgang	Vorfrist	Verantwortlich	Status
20.07.2026	Vorfrist Auskunft Alva		Dr. Kalkhorst	Unterlagenbestand prüfen
25.07.2026	Auskunftsfrist Alva	20.07.2026	Gegenseite	Zugang 06.07.2026
31.07.2026	Angebot Sachverständiger Hof	27.07.2026	Büro Nordwert	angefragt
07.08.2026	Bankfreigabe Archivunterlagen	03.08.2026	NordBank	Teilfreigabe
18.08.2026	Wiedervorlage gerichtliches Vorgehen	13.08.2026	Dr. Kalkhorst	nach Belegauswertung

2. Postausgang

Zeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
04.07.2026, 11:36	Alva Rieken	Auskunftsverlangen	Einwurf-Einschreiben	RR 552 118 407 DE
04.07.2026, 11:42	RAin Ohlendorf	Auskunftsverlangen	beA	Eingang 11:45
09.07.2026, 15:18	Jan Feddersen	Bitte um Gedächtnisnotiz	Brief	Postausgangsbuch
11.07.2026, 09:22	Nordwert	Anfrage Hofbewertung	E-Mail	Empfang bestätigt

3. Kalendervermerk

Die Frist 25.07.2026 ist eine gesetzte, keine gesetzliche Ausschlussfrist. Verjährungsfragen werden in einem getrennten Blatt geführt. Zugang und Vorfrist sind belegt; eine Klageeinreichung erfolgt nicht automatisch am Folgetag.

17_sachverstaendigenanfrage_hofwert.docx

Anfrage zur Verkehrswertermittlung des Resthofs

Adressat	Dipl.-Ing. Jürgen Kröger, Sachverständigenbüro Nordwert
Datum	11.07.2026
Objekt	Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen
Stichtage	22.08.2019 und 18.05.2026

1. Auftragsskizze

Erbeten wird zunächst ein Kosten- und Zeitangebot für zwei stichtagsbezogene Verkehrswerte. Zu erfassen sind Wohnhaus, Scheune, ehemaliger Stall, Wiesen- und Obstflächen, mögliche baurechtliche Teilbarkeit und der jeweilige Instandhaltungszustand. Der Geschäftswert der Notarurkunde soll nicht ungeprüft als Verkehrswert verwendet werden.

2. Rechte und Nutzungen

Bitte weisen Sie den Grundstückswert zunächst unbelastet aus und stellen Sie anschließend die tatsächlichen und urkundlichen Auswirkungen von Wohnungsrecht, Obstwiesennutzung, Scheunenpacht, Rückkauflassungsvormerkung und Lastentragung transparent dar. Rechtliche Schlussfolgerungen zur Pflichtteilsergänzung werden nicht beauftragt.

3. Beizuziehende Unterlagen

Unterlage	Status
Urkunde 811/2019	vollständig
Grundbuch Blatt 812	aktuell; historischer Auszug angefordert
Bauakte	bei Samtgemeinde angefragt
Pachtvertrag Ackerflächen	Kopie vorhanden; Original beim Pächter
Rechnungen Dach, Heizung, Elektrik	teilweise
Bodenrichtwerte 2019 und 2026	vom Gutachter zu erheben

4. Ortstermin

Ein Termin soll mit zehn Kalendertagen Vorlauf angekündigt werden. Moritz und Alva sowie ihre Bevollmächtigten dürfen teilnehmen. Der Gutachter soll abweichende Angaben der Beteiligten protokollieren und keine unbelegten Pflege- oder Gegenleistungswerte in den Grundstückswert einrechnen.

19_gedaechtnisnotiz_feddersen_2026-07-16.docx

Gedächtnisnotiz Jan Feddersen (Abschrift)

Eingegangen in der Kanzlei Kalkhorst & Severin am 17. Juli 2026 als Brief, zwei handschriftlich beschriebene Blätter, unterschrieben. Abschrift durch die Kanzlei, Schreibweise des Originals beibehalten, Aktenzeichen 224/26 K05.

Winsen, den 16.7.2026. Ich schreibe hier auf, was ich noch weiß, so wie Moritz mich gebeten hat, er hat gesagt ich soll einfach ehrlich schreiben was ich erinnere und nichts dazu erfinden, über den Streit selbst hat er mir nichts weiter erzählt.

Ich habe von 2017 bis 2021 als Geselle in der Tischlerei von Moritz Rieken gearbeitet. An den Morgen im Juni 2019 erinnere ich mich, weil an dem Tag die neue Hobelmaschine von der Maschinenhandlung angeliefert und eingerichtet wurde, das war ein besonderer Tag für den Betrieb. Ob es der 14. war, kann ich nicht beschwören, es war ein Freitag glaube ich, jedenfalls Ende der Woche. Der alte Herr Rieken kam morgens rein, mit dem Fahrrad, das weiß ich noch, und die beiden standen dann bei der Maschine und haben geredet. Ich habe nicht alles mitbekommen, die Maschine lief zwischendurch zur Probe.

Was ich gehört habe: Der Vater hat gesagt, das Geld ist für den Umbau, und dass Moritz den Kredit nicht so hoch fahren soll. Dann hat er noch was gesagt wie "dann ist das mit dem Hof auch gut" oder "dann ist der Hof geregelt", den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, es ist sieben Jahre her. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht, ich dachte es geht darum, dass Moritz mit der Werkstatt genug zu tun hat und den Hof nicht auch noch übernehmen will. Von Pflichtteil oder Erbe oder Verzicht habe ich nichts gehört, solche Wörter sind nicht gefallen, da bin ich mir eigentlich sicher. Moritz hat wenig gesagt, er hat sich bedankt, dann haben sie noch über das Dach von der Scheune geredet.

Der alte Rieken ist danach noch öfter in die Werkstatt gekommen, meistens wegen Kleinigkeiten, Brennholz und einmal wegen einem Fenster für den Hof. Vom Geld war nie wieder die Rede, jedenfalls nicht wenn ich dabei war. Mehr weiß ich dazu nicht. Ich bin bereit, das auch vor Gericht so zu sagen, würde aber gerne rechtzeitig Bescheid bekommen wegen der Arbeit.

Jan Feddersen

99a_ackerpachtvertrag_2020.docx

Pachtvertrag – private Ausfertigung

Verpächterin Alva Rieken · Pächter Torben Maaß · Gemarkung Kirchgellersen

Vertragsschluss	1. Januar 2020
Pachtfläche	Flur 4, Flurstück 119/3
Jahrespacht	3840,00 EUR

Landpachtvertrag über 1,6 Hektar Ackerfläche

Zwischen Alva Rieken, Im Dorfe 17, 21394 Kirchgellersen, als Verpächterin und Torben Maaß, Am Waldrand 8, 21394 Südergellersen, als Pächter wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Pachtgegenstand

Verpachtet wird die im Lageplan rot markierte Ackerfläche von 1,6 Hektar. Der Pächter übernimmt sie im gegenwärtigen Zustand zur landwirtschaftlichen Nutzung. Wege, Gräben und Grenzsteine sind zu erhalten.

2. Laufzeit und Pacht

Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2020 und läuft zunächst bis 31. Dezember 2026. Die Jahrespacht von 3840,00 Euro ist jeweils zum 15. November fällig. Betriebsmittel, Abgaben und Bewirtschaftungsrisiko trägt der Pächter, soweit sie durch seine Nutzung entstehen.

3. Handschriftlicher Zusatz auf der Vertragskopie

Unter Ziffer 2 befindet sich der Zusatz: Bis zum Tod von Vater Helmut Zahlung auf Konto DE44 2405 0101 0031 8842 09. Daneben stehen die Kürzel HR und AR. Die Kopie lässt nicht erkennen, wann der Zusatz angebracht wurde. Das Original soll nach Angabe der Beteiligten beim Pächter liegen.

4. Übergabe und Unterschriften

Die Fläche wurde am 3. Januar 2020 übergeben. Änderungen bedürfen einer von beiden Parteien unterzeichneten Ergänzung. Jede Partei erhielt eine Ausfertigung.

Alva Rieken, Verpächterin

Torben Maaß, Pächter

Zusatz: Kürzel HR / AR

99b_pflegekalender_alva_rieken_2022_2026.docx

Alva Rieken · private Aufstellung

Im Dorfe 17, 21394 Kirchgellersen | Unterlagenordner Pflege Vater

Zeitraum	November 2022 bis 18. Mai 2026
Übertragen	2. Juni 2026
Gesamtansatz	864 Stunden

Übertragung aus dem Pflege- und Betreuungskalender

Die Aufstellung wurde aus Wandkalendern, Tankbelegen und einzelnen Nachrichten übertragen. Originalkalender befinden sich nach Angabe von Alva Rieken in einem Umzugskarton im Hauswirtschaftsraum. Zeitangaben ohne Anfang und Ende wurden nicht minutengenau nachberechnet.

Zeitraum	Stunden Alva	Pflegedienst	Zahlungen Helmut	Klärung
11/2022–12/2023	214	ab 08/2023	1800,00 EUR	Familienbesuche abgrenzen
01/2024–12/2024	326	zwei Termine wöchentlich	3600,00 EUR	Doppelzeiten prüfen
01/2025–18.05.2026	324	drei Termine wöchentlich	4200,00 EUR	Nachtbereitschaft belegen

Typische Einträge betreffen Fahrten zu Hausarzt und Augenklinik, Einkauf, Reinigung, Bearbeitung von Behördenpost und Nachtbereitschaft. Für 17 Termine besteht eine zeitliche Überschneidung mit dokumentierten Einsätzen des ambulanten Pflegedienstes. Bei weiteren 24 Einträgen ist nicht erkennbar, ob Alva gleichzeitig eigene Hofarbeiten erledigte.

Zahlungen Helmut Riekens von zusammen 9600,00 Euro sind im Kalender mit den Vermerken Aufwand, Fahrt oder Danke gekennzeichnet. Eine Stundenvergütung, ein verbindlicher Stundensatz oder eine schriftliche Pflegevereinbarung ist in der Aufstellung nicht enthalten.

Offen sind Originalkalender, Tankbelege für 2022 und 2023, die genaue Abgrenzung zu Familienbesuchen und die Frage, welche Kosten bereits aus Pflegegeld oder Erstattungen beglichen wurden.

Alva Rieken

Übertragung nach bestem Wissen erstellt

99c_pflegeheimschreiben_kurzzeitpflege_2026.docx

Bewohner	Helmut Rieken, geboren am 4. Januar 1946
Aufenthalt	4. Februar bis 1. März 2026
Bewohnerkonto	KZP-26-1184

Frau Alva Rieken
Im Dorfe 17
21394 Kirchgellersen

Bestätigung einer Kurzzeitpflege

Sehr geehrte Frau Rieken,

wir bestätigen den Aufenthalt Ihres Vaters zur Kurzzeitpflege vom 4. Februar 2026, 14:20 Uhr, bis 1. März 2026, 10:35 Uhr. Die Aufnahme erfolgte nach Krankenhausentlassung wegen allgemeiner Schwäche und eingeschränkter Mobilität.

Nach unserer Besuchsliste waren Sie an acht Tagen im Haus und brachten Wäsche, persönliche Post sowie Medikamente aus der Hausarztpraxis. Die Liste dokumentiert Ankunft und Abmeldung an der Rezeption, nicht Art oder Dauer pflegerischer Tätigkeiten. Regelmäßige Pflege und Nachtversorgung wurden durch unser Personal erbracht.

Die Gesamtrechnung beträgt 2864,70 Euro. Davon wurden 1774,00 Euro durch die Pflegekasse, 612,40 Euro vom Konto Helmut Riekens und 478,30 Euro als Eigenanteil am 18. März 2026 überwiesen. Als Auftraggeber der letzten Zahlung ist Alva Rieken vermerkt; das belastete Konto ist aus unserem Buchungssatz nicht ersichtlich.

Diese Bescheinigung trifft keine Aussage über privatrechtliche Vergütungs- oder Ausgleichsansprüche zwischen Familienangehörigen. Beigefügt sind Rechnungskopie, Zahlungsübersicht und Auszug aus der Besuchsliste.

Mareike Siemers

Bewohnerverwaltung · Durchwahl -17

99d_eingangs_und_belegabgleich_nachtrag.docx

Eingang	13. Juli 2026, 15:42 Uhr
Absender	Rechtsanwältin Petra Ohlendorf
Unser Zeichen	26/381-RI/ka

Eingangs- und Belegabgleich der nachgereichten Unterlagen

Eingegangen sind eine Kopie des Landpachtvertrags, die übertragene Pflegeaufstellung, ein Schreiben des Pflegezentrums und zwölf Zahlungsbelege. Die Originale des Pachtvertrags und der Kalender wurden nicht vorgelegt.

Der handschriftliche Zusatz zum Pachtvertrag ist auf der Kopie sichtbar, sein Entstehungszeitpunkt aber nicht feststellbar. Die Zahlungen 2020 bis 2024 gingen auf das Konto Helmut Riekens, die Zahlung 2025 auf das Konto Alva Riekens. Der Pächter ist zur Herkunft des Zusatzes und zur Kontoumstellung zu befragen.

Pflegezeiten überschneiden sich teilweise mit Pflegediensteinsätzen. Zahlungen, tatsächlicher Empfänger, Rechtsgrund, bereits erfolgte Erstattung und Zusammenhang mit der Hofübertragung sind je Position getrennt zu erfassen. Pacht, Pflege, Unterhalt und familiäre Hilfe werden nicht pauschal saldiert.

Ablage: Pachtvertrag Stück 99a, Pflegekalender Stück 99b, Heimschreiben Stück 99c. Die zwölf Zahlungsbelege erhalten die Kennzeichen Z-01 bis Z-12. Wiedervorlage zur Originalanforderung am 20. Juli 2026.

Dr. Svenja Kalkhorst

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht